



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC.2051 - Disposición Prosum SCE

VISTOS

El expediente EX-2025-86514001- -APN-DR#CNDC caratulado "Robert Bosch GmbH S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 " (CONC. 2051).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 19 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8 ° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 8 de agosto de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING HOLDING (UK) LTD ("JOHNSON CONTROLS") por parte de ROBERT BOSCH GMBH ("BOSCH").

Las actividades desarrolladas por las empresas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la operación notificada encuadra en el artículo 3 °, inc. a), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024- Las Concentraciones de conglomerado- y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 19 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre JOHNSON CONTROLS por parte de BOSCH, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de las razones sociales y actividad económica del grupo comprador y las actividades de las empresas afectadas en la República Argentina, incluido en el Anexo 8 (a) (ii) de la presentación del 8 de agosto de 2025, estableciendo que es información sensible de relevancia para el negocio de las partes de la operación, presentando un resumen no confidencial suficiente para el análisis económico y legal de la operación notificada.

La notificante solicitó la exención de presentar la traducción pública y completa respecto de los documentos de la transacción: a) Contrato de Compraventa de Acciones y Activos entre BOSCH y JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC; b) Contrato de Compraventa de Activos entre BOSCH y Hitachi, Ltd.; c) una serie de marcas y licencias de Propiedad Intelectual, entre BOSCH, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Y HITACHI, LTD; d) un Contrato de Escisión de activos y un Acuerdo de Adquisición de Argentina; e) los estados contables de ROBERT BOSCH GMBH; ya que consideran que las traducciones simples de las cláusulas relevantes, incluidas en el Anexo 8. (b) i.i., Anexo 8. (b) i.ii, Anexo 8. (b) i.iii. y Anexo 8. (b) i.iv. de la presentación del 8 de agosto de 2025, y la traducción simple de las páginas relevantes de los estados contables adjuntos (como el estado de resultados de las páginas 21 y 40 a 41, el estado de situación patrimonial de las páginas 24 a 26 y 41 a 42 y la sección referida a sociedades controladas, controlantes, vinculadas y/o partes relacionadas de las páginas 1 a 2) de la presentación del 11 de noviembre de 2025, son suficientes para el análisis económico y legal de la operación notificada.

La notificante también solicitó se le dispense de presentar los estados contables de todas las empresas afectadas del grupo comprador, habiendo presentado los estados correspondientes al año fiscal 2024 de (i) las Empresas Afectadas del Grupo Bosch cuyas ventas representan una proporción significativa de la totalidad de las ventas del grupo en Argentina (es decir, ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A., BOSCH REXROTH S.A.I.C., BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. Y ROBERT BOSCH LTDA.) y (ii) las Empresas Afectadas de JOHNSON CONTROLS con actividades en el país, es decir, JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L). Las restantes empresas afectadas cuyos estados contables no fueron presentados, representan menos del 1% de los ingresos totales del grupo en el país. Justifican dicha solicitud estableciendo que los ya proporcionados se consideran suficientes para realizar el análisis competitivo de la transacción y que solicitar los demás estados contables supondría una carga económica y de tiempo excesiva.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad, la dispensa de traducción y la dispensa de presentar los estados contables de todas las empresas del grupo comprador, en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d), y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING HOLDING (UK) LTD por parte de ROBERT BOSCH GMBH, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Concédase la confidencialidad de las razones sociales y actividad económica del grupo comprador y las actividades de las empresas afectadas en la República Argentina, incluido en el Anexo 8 (a) (ii) de la presentación del 8 de agosto de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados de los mismos.

ARTÍCULO 4°. - Concédase la dispensa de presentar la traducción pública y completa respecto de los documentos de la transacción: a) Contrato de Compraventa de Acciones y Activos entre BOSCH Y JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC; b) Contrato de Compraventa de Activos entre BOSCH y Hitachi, Ltd.; c) una serie de marcas y licencias de Propiedad Intelectual, entre BOSCH, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Y HITACHI, LTD; d) un Contrato de Escisión de activos y un Acuerdo de Adquisición de Argentina; e) los estados contables de Robert Bosch GmbH, considerando comprensible y suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la operación notificada.

ARTÍCULO 5°. - Concédase la dispensa de presentar los estados contables de todas las empresas afectadas del grupo comprador, habiendo presentado los estados correspondientes al año fiscal 2024 de (i) las Empresas Afectadas del Grupo Bosch cuyas ventas representan una proporción significativa de la totalidad de las ventas del grupo en Argentina (es decir, ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A., BOSCH REXROTH S.A.I.C., BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. Y ROBERT BOSCH LTDA.) y (ii) las Empresas Afectadas de JCH con actividades en el país, es decir, JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L), considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la operación notificada.

ARTÍCULO 6°. - Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-140658311-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 7°. - Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8°. - Notifíquese a ROBERT BOSCH GMBH.

ARTÍCULO 9°. - Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 10°. - Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevo para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-86514001- -APN-DR#CNDC, caratulado “ROBERT BOSCH GMBH S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2051)”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING HOLDING (UK) LTD (“JOHNSON CONTROLS”) por parte de ROBERT BOSCH GMBH (“BOSCH”).
2. La transacción se implementó por medio de un *Contrato de Compraventa de Acciones y Activos*, un *Contrato de Compraventa de Activos*, un *Acuerdo de Escisión de Activos* y un *Acuerdo de Adquisición de Argentina*.
3. BOSCH es un proveedor mundial de soluciones tecnológicas para diversas industrias, con sede social en Gerlingen, Alemania. Sus actividades están organizadas en cuatro unidades: (i) soluciones de movilidad, (ii) tecnología industrial, (iii) bienes de consumo, y (iv) tecnología para la energía y construcción.
4. JOHNSON CONTROLS produce electrodomésticos y se especializa en aires acondicionados y tecnología de enfriamiento. Posee una subsidiaria en Argentina llamada JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L.
5. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC, la parte vendedora, es una empresa estadounidense que opera en tres segmentos de negocios principales a nivel global: eficiencia en edificios, interior de automóviles y baterías.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 31 de julio de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 8 de agosto de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 8 de agosto de 2025, BOSCH notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c) y d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo

9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

- 10. El 13 de agosto de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.²
- 11. El 11 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 13. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre JOHNSON CONTROLS por parte de BOSCH.
- 14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades
de las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo Comprador	
ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.	Venta de calderas industriales, repuestos y servicios relacionados para aplicaciones industriales.

1 La LDC establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

2 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

Objeto

JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING	Fabricación y comercialización de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado ("sistemas HVAC") residenciales y comerciales livianos.
JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L.	Distribución de sistemas HVAC residenciales y comerciales livianos.

Fuente: DNCE en base a datos aportados por la parte notificante en el marco del presente expediente.

15. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.
16. Sin embargo, cabe aclarar que las calderas que comercializa el grupo comprador y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (los "sistemas HVAC") que vende la empresa objeto son demandadas por distintas industrias.
17. En el primer caso, los clientes pertenecen a la industria manufacturera (automotriz, química y alimenticia), los cuales utilizan las calderas para calentar el agua que puede ser utilizada en cualquier tipo de fabricación que requiera agua o vapor. Por su parte, los sistemas HVAC son utilizados a nivel residencial o comercial liviano (pequeñas tiendas y oficinas) para enfriar o calentar el ambiente de un establecimiento.
18. Por lo expuesto, se descarta la posibilidad de que: (i) ambos productos sean sustitutos y (ii) se concrete una práctica de venta atada en virtud de que poseen distinta demanda.
19. En virtud de lo expuesto, con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia, ya que no se verifican relaciones de tipo horizontal o vertical, tratándose de una operación de conglomerado sin la posibilidad de restringir la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.
20. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del *ANEXO I* de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifica ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

21. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Contrato de Compraventa de Acciones y Activos.
22. La «*Sección 5.14 (b)*», estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que, por un período de TRES (3) AÑOS desde el cierre, el vendedor acuerda no involucrarse en el diseño, investigación y desarrollo, ingeniería, producción o venta de (i) Productos sin conductos y (ii) Productos RLC Residenciales por Conductos, y productos RLC Comerciales por Conductos.

23. Por otro lado, la «Sección 5.14 (a)», estipulada en el mismo acuerdo, establece que, por un período de DOS (2) AÑOS desde el cierre, el vendedor no deberá solicitar o contratar a un trabajador del negocio transferido con nivel de vicepresidente o superior. Además, indica que el vendedor no estará restringido de realizar solicitudes generales o publicidad no dirigidas a ninguna de las personas mencionadas alcanzadas, entre otras excepciones. También estipula que, si un empleado protegido por esta cláusula solicitara una dispensa de esta prohibición, el comprador deberá evaluarla de buena fe.
24. Una cláusula similar se encuentra en la «Sección 4.7» del *Contrato de Compraventa de Activos* por el mismo período, dirigida al vendedor y con alcance a cualquier empleado de JOHNSON CONTROLS, y en la «Sección 9.1» del *Contrato de Escisión de Activos*, pero aplicable a JOHNSON CONTROLS con respecto a la solicitud de los empleados desplazados que serán transferidos a JOHNSON CONTROLS (determinados ingenieros identificados del vendedor que trabajan en ingeniería de compresores, ingeniería de control y soluciones conectadas) por el período de desplazamiento —*secondment*— aplicable de DOS (2) AÑOS.
25. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

26. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[l]as Concentraciones de conglomerado”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
27. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
28. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo JOHNSON CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING HOLDING (UK) LTD. por parte de ROBERT BOSCH GMBH.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2051 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.